

1500582-52.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2063186/2022 -

Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 23438954 - Delegacia de Polícia de

Itaquaquecetuba, 1150/22/304 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michael Rosa Fernandes

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500582-52.2022.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500582-52.2022.8.26.0616 - 242/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2063186/2022 -

Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 23438954 - Delegacia de Polícia de

Itaquaquecetuba, 1150/22/304 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michael Rosa Fernandes

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

MICHAEL ROSA FERNANDES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, durante a pandemia de Covid-19, em 7 de março de 2022, por volta das 16h30min, na Rua Rosa, nº 277, Jardim Pivari, nesta comarca de Poá, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 36 porções de maconha, pesando 33,21g; 49 porções de cocaína

na forma de crack, pesando 6,53g; e 16 porções de cocaína, pesando 9,85g.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 109, 112).

A denúncia foi recebida em 12 de abril de 2022 (fls. 113).

O réu foi citado (fls. 134).

Durante a instrução, o acusado foi interrogado, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

O acusado postulou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1, 6, 9/12), boletim de ocorrência (fls. 2/5), auto de exibição e apreensão (fls. 7/8), laudo de constatação (fls. 16/19) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 93/95).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu permaneceu em silêncio (fls. 12).

Em juízo, negou a autoria do crime. Sustentou que, na data dos fatos, trabalhava.

Disse que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Afirmou que é usuário de drogas. Nunca foi internado para desintoxicação. Narrou que comprou algumas porções de drogas (uma de maconha, duas de 'crack' e uma de cocaína).

Contou que uma menina avisou que os policiais estavam chegando. Percebeu que o traficante começou a andar, mas não viu a viatura policial. Asseverou que foi abordado pelos policiais. Explicou que conhece os policiais de vista. Negou apresentar ressalvas em relação a eles. Esclareceu que ganhou o valor de R\$ 100,00 do trabalho e sobrou R\$ 75,00, porque usou a diferença para comprar drogas. Ao final da oitiva dos policiais, ratificou sua versão apresentada.

A versão do acusado, todavia, não merece acolhimento, pois está isolada nos autos. Marcello Rosa de Siqueira, policial militar, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina quando visualizou o réu parado na rua. Destacou que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Disse que, nesse momento, o acusado ficou nervoso com a presença da viatura e dispensou uma sacola. Narrou que o réu foi abordado, ocasião em que foram encontradas uma porção de maconha e uma de cocaína ou 'crack', além de R\$ 175,00 em notas trocadas. Dentro da sacola, foram localizados mais porções de 'crack', cocaína e maconha e R\$ 93,00. Questionado, o réu admitiu que vendia drogas. Reconheceu o acusado. Explicou que o conhecia de vista.

No mesmo sentido, é o depoimento de Victor Oliveira de Souza, que esclareceu que encontrou, em poder do réu, quatro porções de drogas. O acusado ainda mencionou que fazia uns dias que traficava entorpecentes.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos policiais militares são uníssonos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido. Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos agentes. Ao contrário, os funcionários que efetuaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...)" (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

"Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências" (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

E, por ocasião do interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos policiais

militares arrolados na denúncia, tampouco indicou qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só, a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341), o que afasta a tese de desclassificação.

Aliás, para que ocorra a desclassificação, é necessário que a Defesa comprove efetivamente que o acusado é usuário de droga. Não basta a simples afirmação. Caso contrário, todo acusado que alega ser usuário de entorpecente (o que acontece com a maioria e com o objetivo de se livrarem da responsabilidade criminal) teria sua conduta desclassificada, o que acarretaria expressiva impunidade.

Vale lembrar que eventual consumo de entorpecente não afasta a traficância, já que o usuário é um potencial traficante, que faz da mercancia ilícita a forma de sustento de seu vício.

Nessa toada:

“TÓXICOS – Tráfico – Desclassificação para uso próprio – Descabimento – Agente surpreendido quando guardava cerca de 200 gramas de cocaína – Expressiva quantidade da droga apreendida que, aliada à maneira como estava acondicionada, aos depoimentos dos policiais e ao fato de o réu se dizer desempregado, evidencia a prática do tráfico de entorpecente, sendo que o fato de o acusado ser usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, mesmo porque o comércio ilícito é freqüentemente utilizado para obtenção do dinheiro necessário à manutenção do vício e ao próprio sustento – Recurso improvido” (Apelação Criminal n. 993.08.026446-5 – Araras – 9ª Câmara Criminal – Relator: Sérgio Coelho – 23.07.08 – V.U. – Voto n. 6513).

Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o acusado não demonstrou a origem lícita de tais valores, ônus esse que lhe competia.

Neste rumo:

“Ônus da prova. Outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; 2007; São Paulo; p. 189).

Importante esclarecer que a divergência apontada pelo Ministério Público (fls. 97, item 4 'a') foi esclarecida, conforme ofício de fls. 141. Segundo informações do escrivão de polícia, as drogas encontradas com o acusado foram computadas na contagem final de entorpecentes (fls. 7/8), razão pela qual não há que se falar em irregularidade.

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão do dinheiro e os depoimentos dos policiais militares) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Primeiro, porque o delito é equiparado ao hediondo, crime esse de extrema gravidade que coloca em risco a saúde pública e que fomenta a prática de outras infrações penais tão graves como o roubo, o latrocínio e o homicídio. Segundo, porque o traficante demonstra que possui personalidade mal formada, já que destrutura inúmeras famílias.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“Entorpecente – Tráfico – Pena – Substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inadmissibilidade – Traficante de drogas que, em geral, apresenta personalidade mal formada, mormente pela nocividade decorrente de sua atividade deletéria à sociedade, em especial à juventude – Inteligência do art. 44, III, do CP, com a nova redação dada pela Lei 9.714/98” (RT 772/568). “Pena – Reclusão – Tráfico de drogas – Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Incompatibilidade com a condição de

traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) – Existência – Recurso não provido neste aspecto.” (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 – Taubaté – 5ª Câmara da Seção Criminal – Relator Marcos Zanuzzi – 24.4.08 – v.u. – voto nº 15.940). Necessário destacar que o réu foi preso em poder de considerável quantidade e diversidade de drogas (cento e uma porções de drogas, entre cocaína, 'crack' e maconha), conduta essa que poderia atingir diversos usuários e desestruturar inúmeras famílias, o que revela a gravidade concreta do delito. Assim, tal circunstância impede a aplicação do benefício pleiteado (CP, art. 44, III). Registra-se, também, que o HC 97256 do STF declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da proibição da incidência do artigo 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela.

Vale salientar, ainda, que o acusado, que ostenta maus antecedentes (fls. 60/63), não comprovou ocupação lícita, extraíndo-se, daí, que ele mantinha seu sustento com a atividade ilícita (declarou que trabalhava como roçador, mas não demonstrou tal atividade). Bem por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por estar ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína, crack e maconha é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pela primeira e segunda drogas, de poder altamente viciante. Além disso, o réu foi condenado definitivamente pelos crimes de furto (fls. 61 – proc. 5237-49.2008), roubo (fls. 60 – fls. 2744-37.2008), apropriação indébita (fls. 60/61 – proc. 56361-43.2007) e tráfico ilícito de drogas (fls. 60/61 – fls. 3830-97.2010). Assim, fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 665 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), sendo prescindível a demonstração de que o réu tenha tirado proveito da referida situação para seu reconhecimento. Logo, elevo a sanção em 1/6, totalizando 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 775 dias-multa.

Na terceira fase, não há que falar na incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Conforme exposto anteriormente, o réu foi preso em poder de considerável quantidade e diversidade de drogas e ostenta péssimos antecedentes criminais, inclusive pelo mesmo crime (fls. 60/63), o que afasta a figura do pequeno traficante e indica seu envolvimento em ações criminosas. Registra-se, ainda, que o réu não comprovou trabalho lícito, a indicar que mantinha seu sustento com a atividade ilícita.

À míngua de informações sobre a situação financeira do réu, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porque o acusado praticou crime equiparado ao hediondo. Salienta-se que tal atividade acarreta malefício à sociedade, tendo relação direta com o aumento da criminalidade. Além do mais, o réu ostenta péssimos antecedentes criminais. Deste modo, necessária a imposição de regime mais gravoso.

Indefiro o direito de recorrer em liberdade, pois ainda persistem os motivos que deram origem à decretação da prisão preventiva do réu (fls. 75/78). Ademais, o acusado permaneceu preso durante o trâmite do processo, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar MICHAEL ROSA FERNANDES à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 775 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

Recomendo-o na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA